

Satzung „Watoto wa Nest“

§1

Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Watoto wa Nest“.
2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.“
3. Der Verein hat seinen Sitz in Tacherting (OT Emertsham).
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Zweck

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Babys, Kinder und Jugendlichen des Kinderhilfsprojektes „The Nest Children's Home Charitable Trust“ in Kenia.
2. „The Nest Children's Home“ ist eine in Kenia eingetragene Stiftung zur Unterstützung von Kindern um sie vor einem Leben auf der Straße zu bewahren.
3. Der Zweck des Vereins wird insbesondere verwirklicht durch:
 - a. Durchführung von Sammlungen und Spendenaktionen zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen in Kenia unter den Voraussetzungen des § 53 der Abgabenordnung (AO).
 - b. Pflege persönlicher Kontakte zu den betroffenen Menschen.
 - c. Aufklärung der Öffentlichkeit über das Schicksal notleidender und hilfsbedürftiger Menschen im Ausland.
 - d. Förderung der Entwicklungszusammenarbeit durch projektbezogene Unterstützung vor Ort.
4. Die Finanzmittel nach § 2 Nr. 3 Buchstabe a) werden zu folgenden Zwecken verwendet:
 - a. Finanzielle Hilfe für medizinische Betreuung der Babys, Kinder und Jugendlichen im Nest
 - b. Finanzielle Hilfe zur Deckung der Kosten für Ernährung, Schulbildung (Schulgebühren, die Kosten für Schuluniform, Lehrbücher und Hefte) der Kinder
 - c. Finanzielle Hilfe zur Deckung der Kosten für Personal (Lehrer¹, Pflegekräfte, Sozialarbeiter)
 - d. Finanzielle Hilfe für die Errichtung, Erweiterung und Reparaturarbeiten an Gebäuden sowie deren Unterhaltskosten
 - e. Beschaffung von Hilfsgütern
 - f. Projektbezogene Kosten zur Durchführung des Zweckes nach § 2 Nr. 3 Buchstabe d).

¹ Sofern in der Satzung von der männlichen Form geschrieben ist, umfasst sie alle anderen Geschlechter ebenso.

§ 3

Gemeinnützigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4

Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden.
2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag von dem/den gesetzlichen Vertreter/n zu stellen.
3. Der Austritt aus dem Verein ist mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende des Kalenderjahres möglich. Er muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung.
5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, bei juristischen Personen mit deren Erlöschen.
6. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem Vereinsvermögen.

§ 5

Mitgliedsbeiträge

Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe die Mitgliederversammlung festsetzt.

§ 6

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 7

Vorstand

1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Kassier und dem Schriftführer.
2. Der vertretungsberechtigte Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden. Jeder von ihnen vertritt den Verein einzeln.
3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch so lange im Amt, bis eine wirksame Nachwahl erfolgt ist.

§ 8

Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt.
2. Außerdem muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn mindestens 1/10 aller Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.
3. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen.
4. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der zweite Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der Mitgliederversammlung gewählt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Schriftführer nicht anwesend ist.
5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
6. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von $\frac{3}{4}$ der abgegebenen Stimmen erforderlich.
7. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterschreiben ist.
8. Die Mitgliederversammlungen des Vereins können ausschließlich in Form von Online-Versammlungen durchgeführt werden. Dies gilt sowohl für ordentliche als auch für außerordentliche Mitgliederversammlungen.
 - a. Die Einladung zu den Online-Mitgliederversammlungen erfolgt unter Angabe der Zugangsdaten und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme.
 - b. Die Mitglieder sind selbst dafür verantwortlich, die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Online-Versammlung zu schaffen.
 - c. Die Online-Mitgliederversammlungen werden über eine geeignete digitale Plattform durchgeführt, die eine ordnungsgemäße Versammlungsleitung und die sichere Übertragung der Versammlung ermöglicht.
 - d. Während der Online-Mitgliederversammlung müssen alle teilnehmenden Mitglieder die Möglichkeit haben, Beiträge zu leisten, Fragen zu stellen und ihr Stimmrecht auszuüben.
 - e. Beschlüsse, die in einer Online-Mitgliederversammlung gefasst werden, sind gültig, sofern die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und die technischen Voraussetzungen erfüllt sind.

§ 9

Auflösung

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von $\frac{3}{4}$ der abgegebenen Stimmen erforderlich.
2. Bei der Auflösung des Vereins, Entzug der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Jesuiten Mission Nürnberg (Die Jesuitenmission ist Teil der Deutschen Provinz der Jesuiten, Körperschaft des öffentlichen Rechts) zur ausschließlich und unmittelbar Verwendung für das Kinderhilfsprojektes „The Nest“ in Kenia.

§ 10

Unterstützung von Auslandseinsätzen

1. Zweck und Zielsetzung: Der Verein kann finanzielle Mittel bereitstellen, um humanitäre, soziale oder gemeinnützige Projekte und Einsätze im Kinderhilfsprojektes „The Nest“ in Kenia zu unterstützen.
2. Art der Unterstützung: Der Verein kann Projekte durch die Bereitstellung von Fachkräften und ehrenamtlichen Helfern unterstützen, sofern dies dem Vereinszweck dient.
3. Voraussetzungen für die Unterstützung:
 - a. Die Projekte oder Einsätze müssen den gemeinnützigen Zielen und dem Satzungszweck des Vereins entsprechen.
 - b. Die Projekte oder Einsätze müssen transparent, nachhaltig und effizient durchgeführt werden.
 - c. Die unterstützten Organisationen, Einrichtungen oder Einzelpersonen müssen eine ordnungsgemäße Verwendung der Mittel sicherstellen und dem Verein regelmäßig Bericht erstatten.
4. Beschlussfassung: Über die Bewilligung und den Umfang der Unterstützung entscheidet der Vorstand nach Prüfung der vorgelegten Anträge und Unterlagen. Der Vorstand kann hierfür spezielle Richtlinien und Kriterien festlegen.

§ 11

Ehrenamtszuschale

1. Zweck der Ehrenamtszuschale: Der Verein kann eine Ehrenamtszuschale gemäß § 3 Nr. 26a EStG an Mitglieder des Vereins zahlen, die sich ehrenamtlich für den Verein engagieren und dabei regelmäßig Aufgaben übernehmen, die im Interesse und zur Förderung des Vereinszwecks liegen.
2. Höhe der Ehrenamtszuschale: Die Höhe der Ehrenamtszuschale richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und wird vom Vorstand festgelegt.
3. Anspruchsvoraussetzungen:

- a. Die Ehrenamtspauschale kann an Mitglieder des Vereins gezahlt werden, die regelmäßig und kontinuierlich ehrenamtliche Tätigkeiten für den Verein ausüben.
 - b. Die Tätigkeit muss für den Verein von wesentlicher Bedeutung sein und im Sinne der gemeinnützigen Zwecke des Vereins stehen.
 - c. Ein Anspruch auf die Ehrenamtspauschale besteht nicht.
4. Verfahren zur Auszahlung:
- a. Die Auszahlung der Ehrenamtspauschale erfolgt nach schriftlichem Antrag des betreffenden Mitglieds und nach Genehmigung durch den Vorstand.
 - b. Der Vorstand kann Richtlinien für die Beantragung, Prüfung und Genehmigung der Ehrenamtspauschale erlassen.
 - c. Die Auszahlung erfolgt in der Regel jährlich.

Emertsham, den 21.07.2024